

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sede de cognição sumária, entendo que a decisão agravada merece reforma.

A concessão da tutela provisória de urgência em ações possessórias exige a cumulação dos requisitos específicos do art. 561 do Código de Processo Civil com os requisitos gerais do art. 300 do mesmo diploma legal.

Assim, para a expedição do mandado liminar de reintegração de posse, nos termos dos arts. 560 a 562 do CPC, o autor deve comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a perda da posse. Tais elementos, por sua vez, demonstram a **probabilidade do direito** exigida pelo art. 300 do CPC, enquanto o **perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo** se configura pela manutenção da situação fática ilegal.

No caso em análise, a **probabilidade do direito** da agravante é evidenciada:

1. **Da Posse da Agravante (Art. 561, I, do CPC): O contrato de compra e venda, juntado aos autos principais sob o Id. Num. 26716478 - Pág. 12/14, revela o negócio jurídico celebrado.**

Na contestação, os réus confessam a assinatura dos documentos, vejamos:

“Nesse cenário de engodo, em 11 de janeiro de 2024, o Sr. Fábio, por intermédio agora de um suposto sobrinho do seu cunhado, o Sr. Marcos, procurou os Requeridos e, novamente, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade e da boa-fé daqueles, induziu-os a assinar um contrato particular de compra e venda do imóvel, no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Neste instrumento, em mais um capítulo da trama golpista, onde deveria figurar como compradora a esposa do Sr. Fábio, constaram, na verdade, os dados e qualificação da Requerente Marubia Soares da Silva. O Sr. Fábio, então, alegando que providenciaria um empréstimo bancário para efetuar o pagamento do preço, levou consigo o contrato, mas, alguns dias depois, informou aos Requeridos que aquele havia sido extraviado e que, portanto, seria necessário refazê-lo para dar continuidade às tratativas do empréstimo e à aquisição do imóvel.” (Num. 30889925 - Pág. 69)

A posse da agravante foi legitimamente constituída, conforme art. 1.196 do Código Civil, com a entrega das chaves e seu ingresso físico no imóvel no dia 20 de janeiro de 2024, fato este confirmado por vídeo e não veementemente contestado em sua essência pelos

agravados, que alegam fraude de terceiro, e não a inexistência da ocupação inicial.

O pagamento realizado, embora parcial (R\$ 12.700,00 de R\$ 14.000,00 - Num. 26716478 - Pág. 15/19), alcança quantia substancial, demonstrando a boa-fé da adquirente e não podendo ser desconsiderado para fins de análise da posse *ad interdicta*.

O fato de os comprovantes de pagamento estarem em nome de terceiros não invalida o pagamento em si, podendo indicar a complexidade da transação ou a atuação de intermediários, o que não retira a probabilidade do direito da agravante neste momento processual.

1. Do Esbulho Praticado pelos Agravados (Art. 561, II, do CPC):

O esbulho está claramente caracterizado pela conduta dos agravados. Conforme narrado, entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2024, em momento de ausência da agravante, os agravados adentraram o imóvel, trocaram as fechaduras e passaram a se recusar a restituí-lo, impedindo o exercício da posse.

Referida conduta configura autotutela, vedada pelo ordenamento jurídico, que prevê os meios próprios para a defesa dos direitos, conforme art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

1. Da Data do Esbulho e da Perda da Posse (Art. 561, III e IV, do CPC): O esbulho ocorreu entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2024, data em que a agravante teve sua posse perdida, o que demonstra que a ação foi ajuizada dentro do prazo de ano e dia, caracterizando-se como posse nova.

Nesse ponto, é crucial destacar que **a retomada da posse por parte dos agravados não poderia ter ocorrido sem intervenção judicial ou o desfazimento do negócio jurídico de forma amigável ou por meio de ação judicial, pelo que o esbulho do bem é ilícito.**

As alegações dos agravados de que foram vítimas de golpe praticado por terceiro (Sr. Fábio) e que a venda seria eivada de vícios (erro e dolo) não justificam a retomada da posse pela via da força.

A questão da nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico de compra e venda, ou mesmo a alegação de fraude, demanda ampla dilação probatória e discussão em ação própria, não podendo ser obstáculo à proteção da posse exercida pela agravante neste momento, onde se busca apenas a reintegração fática do bem. A autodefesa da posse é permitida apenas em casos de legítima defesa imediata ou desforço incontinenti, o que não se verificou na

situação descrita, dada a ausência da agravante no momento da retomada.

Sobre o tema colaciono julgados:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL . SUPOSTO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AUTOTUTELA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO ARRENDATÁRIO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que concedeu liminar de reintegração de posse do bem em questão em favor do ora agravado. 2 No presente recurso, o agravante defende a reforma do decisum atacado com fundamento: a) na previsão contratual de que o atraso cumulativo de uma parcela do arrendamento ensejaria a imediata rescisão contratual, com a consequente devolução ao arrendador do imóvel objeto do contrato, de forma que não configuraria esbulho a retomada da posse; b) no abandono do bem pela parte adversa; c) na ausência de detenção de posse pelo agravado no momento do ajuizamento da ação; d) nos danos ocasionados pela concessão de liminar . 3 Sendo a ação proposta dentro de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial e estando a exordial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada, consoante disposto no art. 558 c/c 562, ambos do CPC. 4 - No caso concreto, pelo que consta dos autos, as partes firmaram Contrato de Arrendamento Mercantil (fls. 36 40), referente à área em litígio, constando como arrendador o agravante/demandado e arrendatário o agravado/autor . O prazo estabelecido de vigência do contrato foi de 60 (sessenta) meses, iniciando-se na data de 05/05/2015. 5 - O arrendatário propôs Ação de Reintegração de Posse em setembro de 2016, afirmando que o arrendador, em dezembro de 2015, invadiu a propriedade arrendada, impedindo o requerente de exercer a sua posse, apesar de todos os valores acertados terem sido adimplidos. Por outro lado, o arrendador sustenta que retomou a posse do imóvel, pois, além de o requerente/agravado não ter efetuado o pagamento devido pelo arrendamento, abandonou o imóvel. 6 . **Mesmo que confirmado o inadimplemento, é certo que o ordenamento jurídico pátrio veda, em regra, o exercício da autotutela, de forma que, em uma análise perfunctória, na hipótese de o arrendador verificar a existência de descumprimento contratual por parte do arrendatário, a medida adequada a ser adotada seria o ajuizamento de ação própria para rescindir o contrato e reaver a posse do imóvel, não se admitindo o exercício arbitrário das próprias razões, com a retomada do bem através de invasão.** 7. Ademais, mesmo constando cláusula resolutiva expressa no instrumento contratual, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em casos similares é de que tal circunstância não dispensa o ajuizamento de demanda para rescisão do contrato e consequente

reintegração de posse. 8 . Firmadas essas premissas, observa-se, em um juízo de cognição sumária, que o autor da ação originária preencheu todos os requisitos para o deferimento da liminar de reintegração da posse, quais sejam: a) a posse anterior, tendo em vista que a mesma foi outorgada ao demandante por força do contrato de arrendamento firmado entre os litigantes; b) o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua respectiva data, uma vez que o próprio demandado admite que retomou o imóvel em março de 2016, sem anuência do arrendatário; c) a perda da posse. Além disso, a ação é de força nova, haja vista que não houve decurso de prazo superior a um ano entre o esbulho alegado e a propositura da demanda. 9 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida .

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0629649-89 .2018.8.06.0000 Maranguape, Relator.: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2019)

Apelação. Ação de busca e apreensão c./c. obrigação de fazer . **Reintegração de posse de veículo automotor. Permuta. Exercício arbitrário das próprias razões.** Reconvenção . Sentença de parcial procedência condenando o Réu, reconvinte, na obrigação de fazer consistente em devolver o veículo esbulhado, condenando-o, ainda, em danos morais no importe de R\$ 5.000,00, julgando parcialmente procedente a reconvenção para condenar o Autor, reconvindo, no valor da multa de trânsito que sofreu em desfavor do Réu. **Recurso do Réu, reconvinte, que não comporta acolhimento. Fato incontroverso nos autos que o Réu cometeu exercício arbitrário das próprias razões, haja vista que de forma unilateral esbulhou o veículo que estava na posse do Autor, em razão de seu arrependimento, após a celebração do negócio jurídico** . Permuta de veículos que ocorre com a mera tradição. Documentação acostada aos autos onde se verifica que, muito antes da ação ser proposta, o Réu de forma manifestamente abusiva esteve na posse dos dois veículos, apresentando inúmeras escusas de forma a se furtar de resolver o impasse. Autor que ficou privado do veículo até a prolação da sentença. Réu que em seu depoimento pessoal alegou que entregou seu antigo veículo, Ford Explorer, ao Autor "somente para que esse experimentasse", mas afirma em sua contestação que "houve desacordo quanto à permuta", caindo em contradição . **Réu que deveria ter ingressado com ação judicial ao invés de retomar mediante exercício arbitrário das próprias razões bem que não mais detinha a propriedade, após a permuta.** Danos morais configurados, devendo ser mantido o quantum indenizatório no importe de R\$ 5.000,00. Sentença mantida . Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002401-37.2022 .8.26.0663 Votorantim, Relator.: L. G . Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/05/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Ademais, configura-se o **perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo** (art. 300 do

CPC) na medida em que a manutenção da agravante fora da posse do imóvel impede o pleno exercício de seu direito e a priva de seus pertences, perpetuando uma situação de ilegalidade que deve ser prontamente cessada.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, também se baseou no risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC). Contudo, em casos de reintegração de posse, a medida é, em regra, reversível, pois o retorno das partes ao *status quo ante* é possível, seja pela devolução do imóvel ou pela compensação pecuniária, não havendo dano irreparável aos agravados.

O risco de dano à família da agravada, embora sensível, deve ser sopesado com o risco de dano à agravante, que teve sua posse esbulhada e seus pertences retidos. A proteção à posse legítima deve prevalecer.

Portanto, diante da farta prova da posse da agravante, do esbulho praticado pelos agravados e da precariedade da posse destes, bem como da ausência de justificativa legal para a autotutela, impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 560 a 562 e art. 300, ambos do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.196 do Código Civil, **CONHEÇO E DOU PROVIMENTO** ao presente Agravo de Instrumento para **CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA**, determinando que os réus/agravados, MARIA LEIDIANE CONSTANTINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO e ORLANDO DA CONCEIÇÃO, desocupem o imóvel voluntariamente, no prazo de **30 (trinta) dias**, OU depositem em Juízo o valor integralmente recebido (R\$ 12.700,00).

Decorrido o prazo acima, sem a desocupação do bem ou a devolução dos valores, o Juízo *a quo* deverá determinar a imediata expedição de mandado de reintegração de posse de MARUBIA SOARES DA SILVA no imóvel situado na Rodovia PA 160, Bloco 4, apartamento nº 08, Residencial Alto Bonito, Parauapebas/PA, se necessário com reforço policial e ordem de arrombamento, observadas as cautelas legais.

Finalmente, não conheço do agravo interno, por considerá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É o voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora